

साझेदारी_ऐन_२०२०

English title: Partnership Act, 1964

साझेदारी ऐन, २०२० । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२० । ११ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. साझेदारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ७ । १ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२० सालको ऐन नं. ३६ । साझेदारीको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको हति तथा सुवधिका लागि साझेदारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतलि यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “साझेदारी ऐन, २०२०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “व्यवसाय” भन्नाले उद्योग वाणिज्य पेशा वा वृत्तिलाई समेत जनाउँछ । (ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । (ग) “उनाउ व्यक्ती” भन्नाले साझेदारी फर्मका सम्बन्धमा साझेदार बाहेकका अरु कुनै व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (घ) “सूचि आदेश” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कुनै आदेश सम्झनु पर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले वाणिज्य सम्बन्धी फर्मको विषयको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हति संरक्षण विभाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको विषयका लागि उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वाणिज्य सम्बन्धी विषय र घरेलु तथा साना उद्योगको विषयको लागि प्रदेश सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग हेर्ने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ । ३. साझेदारी भन्नाले: (१) कुनै व्यक्तीहरु एउटै नाम राखी मुनाफा बन्दा लगाउने गरी सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लागि वा कुनै साझेदारले सबै साझेदारका लागि सबै कारोबारमा भाग लिन आपसमा कबुलियत गरी यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको लगतमा दर्ता गराएको कुनै कारोबारलाई सम्झनु पर्छ । (२) कबुलियत गर्ने व्यक्तीहरुलाई एक अर्कोको सम्बन्धमा साझेदार र सबै साझेदारलाई सामूहिक रुपले फर्म र जुन एक नामबाट कारोबार चल्दछ त्यसलाई फर्मको नाम भन्नु पर्छ । (३) साझेदार बाहेक साझेदारी फर्म व्यक्ती हुँदैन । ४. एका सगोलका कारोबार साझेदारी भन्न नहुने: एकाघर सगोलका अंशधारिहरुले कबुलियत गरी साझेदारीमा कारोबार चलाएका रहेछन् भने सगोलको कारोबार यस ऐनको तात्पर्यका लागि साझेदारी मानिने छैन । परिच्छेद-२ । फर्महरु सम्बन्धित विभागको लगतमा दर्ता गराई प्रमाण दनु पर्ने । ५. सम्बन्धित विभागको लगतमा दर्ता गराउनु पर्ने: साझेदारी खडा भएको ६ महिनाभित्र सो साझेदारीलाई यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागको लगतमा दर्ता गराउनु पर्छ ।

तर सो बमोजिम दर्ता नभएको अवधिभित्र सो साझेदारीले वा सो साझेदारीका नमित्त गरेको कुनै काम वा कारोबारलाई यस ऐन बमोजिमको कानूनी मान्यता हुने छैन । ६. दर्ताको दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने विषय र दस्तूर: फर्म लगतमा दर्ता गराउन अनुसूची-२ (क) मा तोकिएको दस्तूर सामेल राखी साझेदारहरुको आपसमा कबुलियत भएको भए त्यसको रीतपूर्वकको नक्कल एक प्रति समेत राखी अनुसूची-१ (क) को ढाँचामा देहायको विषय समेत खुलाई सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दनु पर्छ । (क) फर्मको पूरा नाम, । (ख) फर्मको कारोबार गर्ने मुख्य ठेगाना, । (ग) फर्मले काम गर्न चाहेको चीज वस्तु वा गर्न खोजेको सेवाको छोटकरी बयान सहित फर्मको उद्देश्य, । (घ) साझेदारहरुको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना, । (ङ) कुनै साझेदारको अधिकार उपर बन्देज लगाएको भए सो कुरा, । (च) साझेदारको कसिमि र प्रत्येक साझेदारले लगाएको पुँजी, । (छ) फर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरुको नाम, । (ज) नाफा नोक्सान बन्दा लगाउने तरिका, । (झ) नाफा नशिचि गर्ने तरिका, । (ञ) सम्बन्धित विभागले खुलाउनु पर्ने भनी तोकिएका अरु कुनै विषयहरु । ७. फर्मको नाम: पहिले रजिष्ट्रेशन भैराखेको अरु फर्मको नाम र कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिष्ट्रेशन भैराखेको लिमिटेड कम्पनीको नाम मिल्ने गरी फर्मको नाम राख्नु हुँदैन । ८. फर्म दर्ताको नसिसा: दफा ६ र ७ को शर्तहरु बमोजिम छ भने यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागको लगत कतिबामा फर्मको नाम दर्ता भैसकेपछि साझेदारको नाममा सम्बन्धित विभागबाट अनुसूची ३ (क) को ढाँचाको नसिसा (प्रमाणपत्र) दिनेछ । ९. अधिको फर्म दर्ता गराउन नपर्ने: प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अन्तर्गत रजिष्ट्रेशन भई राखेको फर्महरु फेरियस ऐन अन्तर्गत दर्ता गराउनु पर्दैन । तर दफा ६ मा उल्लेख भएको अनुसूची-१ (क) मा तोकिएको विवरण पहिले उल्लेख नभएको रहेछ भने सम्बन्धित विभागबाट मागेमा साझेदारहरुले त्यस्तो विवरण पेश गर्नु पर्छ । १०. विवरणमा हेरफेर गर्नु परेमा स्वीकृति लिनु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फर्म दर्ता गर्दा दफा ६ बमोजिम पेश गरेको दरखास्त र कबुलियतको विवरणमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सो कुरा जनाई सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दनु पर्नेछ र सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो विवरण हेरफेर गर्न सकिनेछ । ११.

नवीकरण गर्नु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको फर्मको आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको पैतीस दिनभित्र अनुसूची-२(ख) मा तोकिएको दस्तुर साथ अनुसूची-१(ख) को ढाँचाको फारममा सम्बन्धति वभिगमा दरखास्त दनि पर्नेछ । सो म्यादभित्र दस्तुरसाथ दरखास्त परेमा सम्बन्धति वभिगले त्यस्तो फर्मको दर्ता लगतमा र दर्ता प्रमाणपत्रमा नवीकरणको व्यहोरा जनाई दनि पर्नेछ । नवीकरण नगराई सोही नामबाट कुनै फर्म चलाउनु हुँदैन । ११क. सम्बन्धति वभिगले विवरण माग गर्न सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कुनै फर्मसँग सम्बन्धति वभिगले त्यस्तो फर्मको हिसाबको विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको हिसाबको विवरण सम्बन्धति वभिगलाई पेश गर्नु त्यस्तो फर्मको कर्तव्य हुनेछ । ११ख. फर्म खारेज गर्न सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) देहायको अवस्थामा यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको फर्म सम्बन्धति वभिगले खारेज गर्न सक्नेछ: । (क) वाणजिय व्यवसायको लागि दर्ता भएको फर्मले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा, । (ख) साझेदारहरुले मुनासबि कारण दर्शाई फर्म खारेज गरी पाउँ भनी सम्बन्धति वभिगमा नविदन दिएमा, । (ग) सम्बन्धति वभिगले दफा ११क. बमोजमिको विवरण माग गर्दा सम्बन्धति फर्मले तोकिएको अवधिभित्र सो विवरण पेश नगरेमा, । (घ) उद्योग सम्बन्धी फर्मले कार्य सञ्चालन गरी सम्बन्धति वभिगलाई जानकारी दिई वा नदिई उद्योग बन्द गरेमा, । (ङ) उद्योग सम्बन्धी फर्मले नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा वा नवीकरण गराएर पनि इजाजतको शर्त अनुसार उद्योग स्थापना र सञ्चालनको गर्नको लागि कारखाना निर्माण, मेशिनरी औजार, उपकरणको खरीद वा उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्य गरेको लखित प्रगति विवरण सम्बन्धति वभिगमा नदिएमा, वा । (च) फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजमि सम्बन्धति वभिगबाट फर्म खारेज गर्नु अघि सम्बन्धति फर्मलाई सबुद पेश गर्ने उचित अवसर दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजमि सम्बन्धति वभिगबाट फर्म खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको फर्मका साझेदारहरुको नाममा एक वर्षसम्म सोही उद्देश्य भएको अर्को फर्म दर्ता गरिने छैन । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११ग. प्रदेशमा साझेदारीको दर्ता: प्रदेशस्तरमा साझेदारीको दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधिनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद ३ । साझेदारको पारस्परिक सम्बन्ध । १२. साझेदारको आपसी सम्बन्ध: (१) साझेदारहरुको आपसमा भएको कबुलियतद्वारा साझेदारीमा हक र दायित्व कायम हुन्छ । यस्तो कबुलियत आपसको व्यवहारबाट अङ्कति भएको वा लखित रुपमा पनि हुन सक्छ । (२) साझेदारीको कबुलियत भएकोमा सो कबुलियतमा लेखिए बमोजमि र सो नभएकोमा यस ऐनका दफा १३ देखि २६ सम्मको दफाहरु साझेदारीलाई लागू गर्नु पर्छ । १३. साझेदारीमा रहेको जायजेथा: साझेदारीको जम्मा जायजेथा देहाय बमोजमि हुनेछ: । (क) साझा कारोबार शुरु हुँदा त्यसको लागि जम्मा गरिएको सबै जायजेथा, । (ख) साझेदारीको लागि वा त्यसका नमित्तित् वा त्यसका प्रयोजनमा प्राप्त गरेको जायजेथा, । (ग) साझेदारले कारोबार गरी कमाएको धन, र । (घ) साझेदारी चलाएको कारोबारबाट प्राप्त हुन आएको ख्याति (गुड वील) । स्पष्टीकरण: प्रसङ्गबाट अन्य इरादा देखिएकोमा बाहेक फर्मको धन हाली प्राप्त गरेको सबै सम्पत्ति र हकहरु फर्मको नमित्तित् प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

१४. साझेदारी जायजेथाको प्रयोग: साझेदारी कारोबारको प्रयोगमा बाहेक साझेदारी धनमाल साझेदारहरुले अरु काममा लगाउन र लगाउन दिने हुँदैन । १५. पुँजी थप्न कर नलाग्ने: अरु साझेदारले माग गरे पनि साझेदारी कबुलियतमा तोकिएको अङ्क भन्दा बढी पुँजी थप्न कुनै साझेदारलाई कर लाग्दैन । १६. साटोमा राख्न नपाउने: साझेदार कसैले पनि अन्य साझेदारको मज्जुरी बेगर अरु कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सट्टामा साझेदार गराउन र राख्न पाउँदैन । १७. साझेदारले कममा भाग लनि पाउने: (१) कबुलियतद्वारा साझेदारी कारोबारको बन्दोबस्तमा भाग लनि नपाउने साझेदारले बाहेक अन्य साझेदारले वरिध नगरेसम्म प्रत्येक साझेदारले साझा कारोबारको बन्दोबस्तमा भाग लनि पाउँछ । तर सबै साझेदारको मज्जुरी बेगर साझा कारोबारसँग सम्बन्ध नभएको अरु काम साझेदारीको नामबाट गर्न भने हुँदैन । (२) साझेदारीको सबै वा कुनै काम सबै साझेदारले वा सो मध्ये कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी साझेदारहरुले संयुक्त रुपमा गर्ने कबुलियत भएकोमा कुनै मनासबि माफकिको कारण परी कबुलियत बमोजमि यस्ता सबै साझेदारहरुले सो काम गर्न नभ्याउने भएमा नजिहरुले आफू मध्ये कसैलाई सो काम गर्न अधिकृत गर्न सक्नेछन् । १८. स्रेस्ता हेर्न नक्कल लनि पाउने: साझेदारीको हिसाब कतिब स्रेस्ता हेर्न चाहेमा हरेक साझेदारले हेर्न पाउनेछन् र नक्कल लनि चाहेमा सो स्रेस्ता जमिमा लनि साझेदारले सकल बमोजमिको नक्कल उतारी आफ्नो सहछाप गरी दनिपर्छ । १९. पारश्रमिक र ब्याज: (१) साझा कामको बन्दोबस्त गरे बापतको पारश्रमिक कबुलियतद्वारा तोकिए बमोजमि हरेक साझेदारले पाउनेछन् र नजिले कबुल गरे भन्दा बढी पुँजी लगाएको भए दश प्रतिशतमा नबढाई लखित बमोजमिको ब्याज पनि पाउँछ । (२) कुनै साझेदारले जानी जानी लापरवाही गरी हानी नोक्सानी गरे पारेमा त्यसको बगि नजिले तर्निपर्छ । २०. साझेदारले आर्जेको मुनाफा फर्मको हुने: फर्मको कुनै कारोबारको सलिसलामा वा फर्मको धनमालको उपयोग गरी वा फर्मको कारोबारको सम्बन्धबाट वा फर्मको नाममा कुनै साझेदारले नाफा बनाएमा सो नाफा र त्यसको हिसाब समेत फर्मलाई बुझाउनु पर्छ । २१. साझेदारले बुझाएको रकम हिसाबमा देखाउनु पर्ने: दफा १९ र २० बमोजमि कुनै साझेदारले तर्नि बुझाएमा सो रकम फर्मको आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानको हिसाब स्रेस्तामा स्पष्ट

देखाउनु पर्छ । २२. नाफा नोक्सानको बाँडफाँड: (१) साझेदारहरुमा नाफा नोक्सानको हिसाब गरी बाँडफाँड गर्दा कबुलियतमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि र नभएकोमा बराबर दरले बन्डा लगाइनेछ । (२) कुनै साझेदारले साझेदारी खडा गर्दा लगाएको पुँजीमा ब्याज दनि लनि कबुलियत भए सो ब्याज मुनाफाबाट मात्र तर्नि पर्छ । २३. मुनाफा पाउन नसक्ने: कुनै साझेदारले आफ्नो भागको बुझाउन पर्ने पुँजी फर्मलाई तरि बुझाई सकेको रहेनछ भने सो बुझाउन पर्ने बाँकी अड्क चुक्ता भर्ना नभएसम्म नजिले पाउन पर्ने मुनाफा पाउन सक्ने छैन । परचिछेद ४ । फर्म र उनाउ व्यक्तिको सम्बन्ध ।

२४. साझेदारले काम गर्न हुने: दफा १७ मा उल्लेखित कबुलियतका अधनिमा रही प्रत्येक साझेदारले फर्मको प्रतनिधित्व गर्न हुन्छ र फर्मको कारोबार चलाउनलाई साझेदारले गरेको कामबाट फर्म बाध्य हुनेछ । कुनै साझेदारले फर्मको काम कारबाहीको सलिसलामा जालसाज गरेमा अरु साझेदारको उजुर पर्न आए अधिकार प्राप्त अदालतले यस्तो साझेदारलाई फर्मको प्रतनिधित्व गर्नबाट बाहेक गरी दनि हुन्छ । २५. साझेदारले गरेको कारबाहीमा फर्म बाध्य हुने: साझेदारले कबुलियतद्वारा साझेदारीको प्रतनिधित्व गर्ने वषियमा बन्देज लगाउन हुन्छ । यस्तो बन्देजी कबुलियतमा जेसुकै लेखिएको भए पन फर्मसँग कारोबार गर्ने उनाउ व्यक्तिलाई सो बन्देजको थाहा रहेनछ भने हरेक साझेदारले फर्मको नमित्तित गरेको कारबाहीले फर्म बाध्य हुनेछ । २६. जवाफदेही हुने: आफू साझेदार छँदा फर्मको नमित्तित गरएका सबै काम उपर संयुक्त वा व्यक्तितगत रुपमा प्रत्येक साझेदार जवाफदेही हुनेछ । २७. नयाँ साझेदार जवाफदेही नहुने: (१) आफू साझेदार हुनुभन्दा अगाडि भएको गरेको साझेदारी कामको हकमा नयाँ हुने साझेदार जवाफदेही हुनेछैन । (२) साझेदारीबाट अलग हुने साझेदारलाई फर्मको अधिको काममा उनाउ व्यक्तित्प्रतिको जवाफदेहीबाट सो उनाउ व्यक्तिसँगको कबुलियतद्वारा र साझेदारी कायम रहेका बाँकी साझेदारहरुको मज्जुरीले मात्र फुर्सत हुन सक्नेछ । (३) उनाउ व्यक्तिलाई कुनै साझेदार साझेदारीबाट अलग हुने भएको छ भन्ने थाहा भएमा अलग हुने साझेदार आफू अलग भइसकेपछि अरु साझेदारले फर्मको नामबाट गरे भएका काम प्रतनिजिको जवाफदेही हुने छैन । २८. साझेदारले आफ्नो हक बकिरी इत्यादि गर्ने: कुनै साझेदारले फर्ममा रहेको आफ्नो सबै हक अरु कसैलाई बकिरी गरी वा बन्धक राखी वा अरु कुनै प्रकारले दिएमा सो साझेदारले सो अवधभित्ति साझेदारी कारोबारबाट पाउने मुनाफा वा अन्य कुनै रकममा सो व्यक्तिले दाबी गर्न सक्नेछ । तर- । (क) त्यस्तो व्यक्तिसो फर्मको साझेदार माननि छैन, र । (ख) सबै साझेदारीहरुको मज्जुरी बेगर नजिलाई सो फर्मको हिसाब कतिब जाँचने अधिकार हुने छैन । परचिछेद ५ । साझेदारीको वधितन । २९. साझेदारी वधितन हुने: सबै साझेदारका मज्जुरीले वा नजिहरुका बीचमा भएका कबुलियत बमोजमि साझेदारी वधितन हुन सक्नेछ । ३०. लखिति सूचनाद्वारा वधितन हुने: कुनै साझेदारी अनश्चिति समयको नमित्तित चलाइएको छ भने जुनसुकै समयमा जुनसुकै साझेदारले अरु साझेदारहरुलाई लखिति सूचना दिई साझेदारी वधितन गराउन सक्नेछ । साझेदारहरुको बीचमा अन्यथा मज्जुरी नभएको भए त्यस्तो सूचनामा लेखिएको मतिदिखि वा मतिनितोकिएको भए सूचना तामेल भएको मतिदिखि साझेदारी वधितन भएको माननिछ । ३१. जुनसुकै बखत साझेदारी वधितन हुन सक्ने: साझेदारहरुमा जुनसुकै व्यहोराको कबुलियत भएको भए पन कुनै साझेदारले वशैष कारणवश र खासगरी देहायका परस्थितिमा साझेदारी वधितन गराउन सक्नेछ: । (क) कुनै साझेदार आफूले गरेको कबुलियत बमोजमिको साझेदारी कार्यभार सम्वहलन असमर्थ भएमा, वा ।

(ख) अर्को साझेदारले फर्मलाई तरि बुझाउन पर्ने रकम नतरिमा वा आफूले साझेदारीको हसिसा अरु साझेदारको मज्जुरी बेगर कसैलाई हक छाडी दिएमा, वा । (ग) अर्को साझेदारको हक अदालतबाट भरी भराउमा परेमा, वा । (घ) अर्को साझेदारले फर्मको काम कारबाहीमा जालसाज वा असाध्य लापरवाही गरेमा, वा । (ङ) अर्को साझेदारले कैदको सजाय पाएमा । ३२. कार्यकाल पछि स्वत: वधितन हुने: साझेदारहरुमा आपसमा भएका कबुलियतको अधीनमा रही कुनै साझेदारी सीमति कालको लागि खडा भएकोमा सो अवधनाघे पछि वा कुनै एक वा एक भन्दा बढी कामको नमित्तित खडा भएकोमा सो काम पूरा भए पछि साझेदारी स्वत: वधितन हुनेछ । ३३. साझेदारी तुरुन्त वधितन हुने: कुनै साझेदार मरेमा वा साहुको ऋण तर्नि नसक्ने भई दामासाहीमा परेमा साझेदारी तुरुन्त वधितन हुनेछ । ३४. उनाउ व्यक्तित्प्रतिको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने: साझेदारी वधितन भएको प्रचार प्रकाश नगरिएको वा त्यस्ता वधितनको थाहा जानकारी फर्मसँग सम्वन्धित उनाउ व्यक्तिलाई नभएमा साझेदारी वधितन भए पन फर्मको नाममा गरेको काम कारबाहीबाट उनाउ व्यक्तित्प्रतिको दायित्व सबै साझेदारले पूरा गर्नु पर्छ । तर मरेका वा दामासाहीमा परेका साझेदारको ज्येथाबाट नजि मरेका वा दामासाहीमा परेका मतिपिछिको काम कारबाही बापत तर्नि पर्ने छैन । ३५. वारेसद्वारा भाग लनि हुने: दफा ३२ को अधनिमा रही हरेक साझेदारले आफू वा आफ्नो वारेसद्वारा साझेदारी वधितनमा भाग लनि हुन्छ । ३६. वधितन भएपछि पन कायम रहने: फर्मको वधितनको काम टुङ्ग्याउनलाई जो चाहनि काम कारबाही र वधितन हुनु पहिले शुरु गरेको अपूरो काम पूरा गर्नलाई साझेदारी भैसकेपछि पन फर्मलाई बाध्य गर्न र साझेदारहरुको आपसको हक दायित्व नश्चिति गर्ने अधिकार सावकि बमोजमि कायम रहनेछ । ३७. फर्मको हिसाब फर्स्याउने: साझेदारहरु बीचमा भएको कबुलियत र दफा ३२ को अधनिमा रही वधितन भएका फर्मको हिसाब फर्ख्यौट गर्दा देहाय बमोजमि गर्नुपर्छ: । (क) फर्मको हतिमा बाधा नपर्ने गरी फर्मको जायजेथाको नगदमा परणित गर्ने, । (ख) पुँजी घटेको समेतको नोक्सानी सबभन्दा पहिले मुनाफाबाट र त्यसबाट नपुगे पुँजीबाट र त्यसबाट पन निपुगे प्रत्येक साझेदारका घर घरानाबाट भर्ना गर्नुपर्छ । (ग) पुँजीको कमी भर्ना गर्न लगायत फर्मको ज्येथा देहायका क्रम र तरकिबाट उपयोग गर्नुपर्छ: । (१) फर्मले उनाउ व्यक्तित्प्रतिको तर्निपर्ने ऋण, । (२) पुँजी बाहेकको साझेदारले दिएका थप कर्जाको दामासाहीले, । (३) साझेदारले बुझाएका पुँजीको दामासाही, र । (४) शेष बाँकी ज्येथाबाट साझेदारहरुको भाग हिसाबमोजमि मुनाफा बाँड्नमा । ३८. जायजेथा भाग नलाग्ने: साझेदारका बीचमा

कबुलियत भएको भएपनि फर्मको ऋण भुक्तान नगरी साझेदारमा बन्डा गर्न हुँदैन । ३९. लक्विडिटर नयुक्त गर्ने: फर्मको हिसाब कतिब फछर्यौट गर्न नचाहदौं सुस्ती भयो भन्ने सबुद प्रमाण सहति कुनै साझेदारले उजुर गरेमा सम्बन्धति वभिगले फर्म वघिटन गर्ने कार्य गर्न एक वा बढी लक्विडिटर नयुक्त गर्न सकनेछ ।

लक्विडिटर वा लक्विडिटरहरुले साझेदारी कबुलियत र यो ऐन बमोजमि वघिटनको कार्य र हिसाब कतिबको फछर्यौट गर्नुपर्छ । लक्विडिटरहरुको काम कारबाही सम्बन्धति वभिगको नयिन्त्रणमा रहनेछ । ४०. पुनरावेदन गर्न सकने: सम्बन्धति वभिगले गरेको नरिणय उपर चतित नबुझ्ने साझेदारले त्यसको सूचना पाएको पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति वभिग उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकनेछ । परचिछेद ६ । वविधि वषिय । ४१. दण्ड सजाय: देहायका कलममा सम्बन्धति वभिगको आदेशले देहाय बमोजमिको सजाय हुन सकनेछ: । (क) दफा ५ को बर्खलिप कुनै साझेदारी दर्ता नगराई कारोबार गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५० । - पचास रुपैयाँसम्म जरविना, । (ख) दफा ६ बमोजमि दरखास्तमा झुटो व्यहोरा लेखेको देखिएमा सो बमोजमि दर्ता भएको फर्मको प्रत्येक साझेदारलाई रु. १०० । - एक सयसम्म, । (ग) दफा १० बमोजमि दनि पर्ने सूचना नदनि फर्मलाई रु. १०० । - एक सयसम्म, । (घ) दफा ११ को बर्खलिप गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५० । - पचास रुपैयाँसम्म जरविना । ४२. पुनरावेदन गर्ने: दफा ४१ का खण्डहरु बमोजमिको सजाय सम्बन्धति वभिगबाट गरेकोमा चतित नबुझ्नेले सो गरे भएको सूचना पाएका पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति वभिग उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकनेछ । ४२क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । अनुसूची हेरफेर गर्न सकने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सकनेछ । ४३. यो ऐन बमोजमि हुने: यो ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजमि र अरुमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि गर्नु पर्छ । ४४. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सकनेछ । अनुसूची १ (क) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । फर्म दर्ताको नमितित दनि दरखास्तको ढाँचा । श्रीमान् महानरिदेशकज्यू, । उद्योग/वाणजिय मन्त्रालय, । उद्योग/मति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । घरेलु तथा साना उद्योग/वाणजिय वभिग, । काठमाण्डौ, नेपाल । महोदय, । हामीहरुले साझेदारी फर्म खोली तपसीलमा लेखिए बमोजमिको व्यवसाय चलाउन मज्जुर गरेकाले मज्जुरीको कागज समेत सामेल राखी नविदन गर्न आएको छौं । लाग्ने सरकारी दस्तुर लई तल लेखिएको नामको फर्म हामीहरुका नाममा दर्ता गरी पाउँ । लेखिएको व्यहोरामा कुनै कुरा झुटा ठहरे कानूनबमोजमि सहुँला बुझाउँला । तपसील । १. हिसाको अड्क । २. साझेदारहरुको तीन पुस्ता नाम, थर र वतन । साक्षी: । दरखास्तवालाको माथिलेखिए बमोजमिको । नाम, थर, वतन ठीक दुरुस्त छ भनी सनाखत गर्ने: । भवदीय, । दरखास्तवालाको सहीछाप । अनुसूची १ (ख) । फर्म नवीकरण गर्नको नमितित दनि दरखास्तको ढाँचा । मति: । श्रीमान् महानरिदेशकज्यू, । उद्योग/वाणजिय मन्त्रालय, । उद्योग/घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग/वाणजिय वभिग, । काठमाण्डौ, नेपाल । महोदय, । यस फर्मले व्यवसाय चलाउन त्यस वभिगबाट मा दर्ता नं. को प्रमाण पत्र पाएकोले त्यसको नवीकरणको नमितित दरखास्त गरेका छौं । सो प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दनि अनुरोध गर्दछौं । भवदीय, । साझेदारमा मुख्यको सहछाप । (फर्मको नाम) ।

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । अनुसूची २ (क) । फर्मको दर्ता दस्तुर । देहायको पुँजी भएको साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा देहाय बमोजमिको रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) एक लाख रुपैयाँ सम्म छ सय रुपैयाँ । (ख) एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म दुई हजार रुपैयाँ । (ग) तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म चार हजार रुपैयाँ । (घ) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म सात हजार पाँच सय रुपैयाँ । (ङ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म दश हजार रुपैयाँ । (च) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतसुकै भएपनि पन्ध्र हजार रुपैयाँ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । अनुसूची २ (ख) । फर्मको नवीकरण दस्तुर । (क) एक लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई एक सय रुपैयाँ । (ख) एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई एक सय पच्चीस रुपैयाँ । (ग) तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई एक सय पचास रुपैयाँ । (घ) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई दुई सय रुपैयाँ । (ङ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म पुँजी भएको फर्मलाई दुई सय पचास रुपैयाँ । (च) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतसुकै भएपनि पुँजी भएको फर्मलाई तीन सय रुपैयाँ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । अनुसूची ३ (क) । फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । उद्योग/वाणजिय मन्त्रालय । उद्योग/मति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । घरेलु तथा साना उद्योग/वाणजिय वभिग । फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र । फर्म यस वभिगमा नं. मा मति २०२० अनुसार दर्ता भएकोले यो प्रमाण पत्र दइएको छ । साझेदारको नाम: । ठेगाना: । कुल पुँजी: । उद्देश्य: । फर्मको ठेगाना: । मति: । महानरिदेशक । नोट: मति २०६१ । ४ । १८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । यो प्रमाण पत्र आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको मतिलि पैतीस दनिभतिरमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । उद्देश्यमा लेखिए बाहेक यो फर्मबाट अरु काम गर्न हुँदैन । नवीकरण गराउँदा यो प्रमाण पत्र साथमा लिएर आउनु पर्नेछ । यसको नवीकरण सम्बन्धति वभिगबाट हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र पछाडि नवीकरण गरेको

मतिनिवीकरणको म्याद समाप्त हुने मतिनिवीकरण गर्ने अधिकारीको सहछाप । पहिलो संशोधनद्वारा झकिपिको । अनुसूची ३ (ख) ।